



임을 은행 등 금융기관에 다음달 20일까지 납부하여야 한다. 다만 12월분 납입고지액은 당해연도 12월 31일까지 납부하여야 한다.

**제6조(권리의무 이전금지)** “B”는 본 계약에 관한 권리의무를 “A”의 동의 없이 타인에게 이전 또는 양도할 수 없다.

**제7조(기술지도)** “B”는 취업수형자에게 작업에 필요한 기술지도를 하여야 한다.

**제8조(후생시설 설치)** “B”는 작업장 내에 작업인원에 상응하는 규모의 식당·탈의실·샤워장 등의 운영에 필요한 부대설비를 갖추어 개방지역작업장통근자의 복리후생증진에 노력하여야 한다.

**제9조(시설관리)** ① “B”는 “A”가 정하는 별첨 시설유지관리에 관한 세부규약을 성실히 이행하여야 한다.

② “B”는 계약이 종료되거나 해지되면 “B”가 개방지역작업장에 설치한 시설 장비, 비품 등 생산설비 일체를 지체없이 철거하여야 하며 입주당시 상태로 원상 복구시켜야 한다.

**제10조(물품의 보관)** “B”는 작업재료와 제품 및 재고품 등 물품의 보관관리에 관하여 책임을 진다.

**제11조(손해배상)** ① “B”는 종사원에 대한 주의감독을 태만히 하여 “A”에게 재산상 부담 또는 기타의 손해를 입게 한 경우에는 상당한 보상을 하여야 한다.

② “A”는 개방지역작업장통근자가 안전사고로 인하여 부상을 입거나 사망한 경우 치료비 및 교도작업특별회계운영지침 제6장에 따른 조위금과 위로금을 부담한다. 다만 “B”의 고의나 중대한 과실로 인하여 안전사고가 발생한 경우 “A”는 “B”에게 구상(求償)할 수 있다.

**제12조(해지)** ① “B”가 본 계약을 해지하고자 할 때에는 60일전에 “A”에게 통지하여야 한다.

② “A”는 법령의 개폐, 기타 특수한 사정으로 작업시행이 불가능하거나 다음의 경우에는 계약을 해지하거나 작업을 중단할 수 있다.

1. “B”가 계약의 일부 또는 전부를 이행하지 아니한 때
  2. “B”가 공임 등을 납기 내에 납부하지 아니한 때
  3. “B”가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 의거 소정의 부정당업자(업체)로 인정될 때
  4. “B”는 “A”의 허가 없이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 교정시설에 반입(반입에 협조하는 행위를 포함한다)하거나 수용자에게 전달한 때
- 가. 마약·총기·도검 등 범죄의 도구로 이용될 우려가 있는 물품
- 나. 주류·담배·화기·현금·수표·휴대폰·동영상 또는 음악 재생기기·이동식 저장장치 등 교정시설의 안전과 질서를 해칠 우려가 있는 물품

다. 음란물·사행행위에 사용되는 물품 등 건전한 수행자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 물품

**제13조(폐기물 등 처리)** “B”는 작업장에서 발생하는 폐기물, 작업부산물 및 쓰레기 등을 신속하게 수거하여 처리하는 등 쾌적한 작업장 환경이 되도록 하여야 한다.

**제14조(작업준비부진)** “B”의 작업재료 공급지연 등으로 작업을 중단할 때에는 작업인원에 대한 평균 생산량 상당의 공임을 징수할 수 있다.

**제15조(계약변경)** “A”와 “B”는 매년 말 다음해의 공임 등을 조정하고 계약서를 변경하여야 하며, 정기계약변경 외에 공임 등의 변동요인이 발생하였을 때에도 “A”와 “B”가 협의하여 계약내용을 변경할 수 있다.

**제16조(효력발생)** 이 계약은 법무부장관의 승인으로 효력이 발생한다.

**제17조(계약서 작성)** 본 계약을 증명하기 위하여 계약당사자는 계약서 2통을 작성하여 각자 서명 날인하고, 각 1통씩 보관한다.

※ 첨부 : 시설유지관리에 관한 세부규약 1부

(주 : 세부계약은 계약 당사자간에 임의결정)

20 . . .

(인)

A : ○○ 교도소장  
○ ○ ○

B : ○○ 회 사  
○○○ (인)